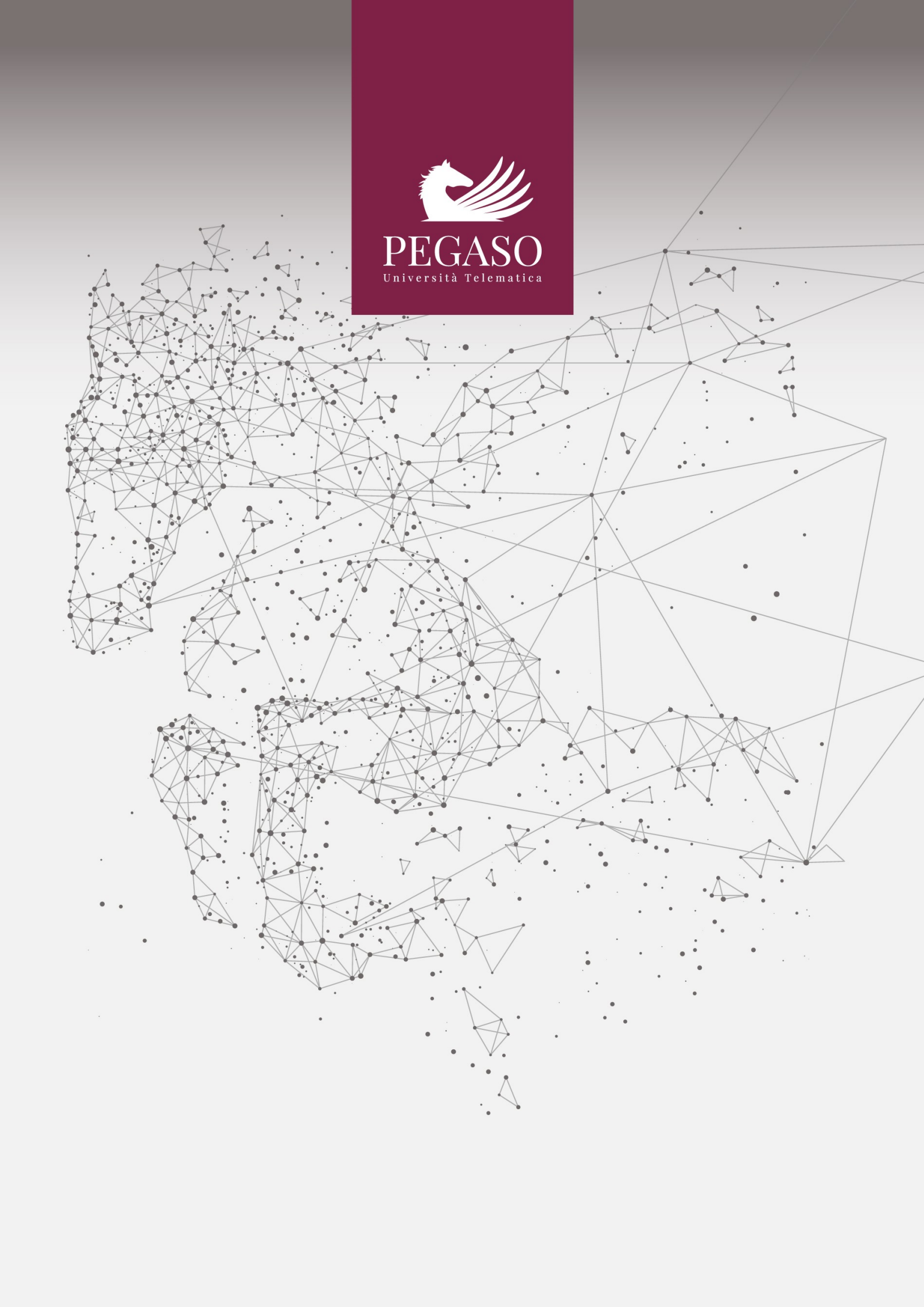

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLA PRIVACY 3

2 NUOVO MECCANISMO SANZIONATORIO 11

3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI 12

BIBLIOGRAFIA 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Sanzioni amministrative per violazioni della privacy

Nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è contenuto un impianto sanzionatorio diviso in due tipologie di sanzioni:

- Sanzioni di minore gravità, che possono arrivare fino a un massimo di 10 milioni di euro o 2 % del fatturato globale dell'esercizio precedente, a seconda di quale delle due somme sia la più alta;
- Sanzioni di maggiore gravità, che possono arrivare fino a un massimo di 20 milioni di euro o 4 % del fatturato globale dell'esercizio precedente, a seconda di quale delle due somme sia la più alta.

È quanto previsto dall'articolo 83 del GDPR, rubricato "Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie", che recita:

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;

b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Le sanzioni di minore gravità riguardano, dunque, le violazioni degli obblighi che spettano:

- Al titolare e al responsabile del procedimento ex. Artt. 8,11,25-39,42-43;
- All' organismo di certificazione;
- All'organismo di controllo dei codici di condotta.

Le sanzioni di maggiore gravità, invece, attengono alle violazioni:

- dei principi di base del trattamento, a norma art. 5, 6 e 7;
- dei diritti degli interessati;
- delle norme sul trasferimento dei dati a un destinatario in Paese terzo o in un'organizzazione internazionale;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- di qualsiasi obbligo adottato ai sensi norma del capo IX;
- che comportano l'inosservanza di un ordine dall'autorità di controllo.

In Italia, il d.lgs 101/2018 ha abrogato tutti gli articoli del capo primo della parte terza del titolo terzo del Codice Privacy (articoli 161 – 165); ha inoltre novellato l'articolo 166, per armonizzare la normativa italiana con quella introdotta dall'articolo 83 del GDPR e introdurre un nuovo meccanismo sanzionatorio.

L'articolo 166 del Nuovo Codice Privacy, rubricato "Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori", prevede che:

> *1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 quinquies, comma 2, 2 quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132 ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma. 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 ter, 2 quinquies, comma 1, 2 sexies, 2 septies, comma 8, 2 octies, 2 terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110 bis, commi 2 e 3, 111, 111 bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, art. 132 del codice privacy, 132 bis, comma 2, 132 quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2 septies e 2 quater.*
>
> *3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonchè ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.

Dunque, l'articolo 166 del Nuovo Codice Privacy stabilisce le sanzioni di minore gravità possono derivare dalla violazione degli obblighi:

1. di informativa da rendere con linguaggio semplificato da rilasciare ai minori ex art. 10 GDPR;
2. per i trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che presenta rischi elevati;
3. relativi a cartelle cliniche o certificati di assistenza al parto;
4. per i Trattamenti posti in essere dai fornitori di rete pubbliche di comunicazioni o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
5. a chi non effettua la DPIA secondo le norme del GDPR e a chi non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva al Garante in relazione alle attività di: ricerca medica, ricerca biomedica, ricerca epidemologica.

Le sanzioni di maggiore gravità, invece, riguardano la violazione degli obblighi:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sui trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
2. Sulla raccolta del consenso prestato dai minori di anni 14 in occasione dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione;
3. Relativi al trattamento di particolari categorie di dati per motivi di interesse pubblico rilevante;
4. Sulle procedure di accesso fisico e logico ai dati genetici, biometrici o relativi alla salute;
5. Sui trattamenti di dati relativi a dati giudiziari;
6. Relativi alle persone decedute;
7. Sulla diffusione di provvedimenti giudiziari contenenti dati personali;
8. Sul trattamento di dati sanitari;
9. Sui dati personali degli studenti;
10. Sui trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica;
11. Sul trattamento dei dati In relazione alle assicurazioni;
12. Sui trattamenti nell'ambito del lavoro;
13. Sui trattamenti riguardanti servizi relativi alla comunicazione elettronica;

Sulle misure di garanzia e delle regole deontologiche.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Nuovo meccanismo sanzionatorio

Il meccanismo sanzionatorio previsto dall'articolo 166 del Nuovo Codice Privacy si articola quindi in una serie di passaggi successivi:

1. Innanzitutto, vi è un'attività di accertamento del Garante a seguito di un reclamo o di una istruttoria d'ufficio.
2. Vengono poi contestate per iscritto al titolare le presunte violazioni, salvo che la previa notifica non risulti incompatibile con la natura del provvedimento da adottare.
3. Entro 30 giorni dalla contestazione, il trasgressore potrà inviare scritti difensivi, o presentare documenti o richiedere un contraddittorio.
4. Se l'Autorità ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento che notifica al trasgressore, la somma dovuta per la violazione, le eventuali sanzioni accessorie (come la pubblicazione del provvedimento) e le prescrizioni di adeguamento.

È ammesso il pagamento nella misura ridotta del 50% nel caso in cui entro 30 gg dalla notifica del Provvedimento il titolare o il responsabile ingiunto si adegui alle prescrizioni del Garante.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Criteri per la determinazione delle sanzioni

Le sanzioni saranno determinate sulla base, da un lato, di principi generali elaborati dalla riflessione dottrinale, e, dall'altro, dei criteri specifici previsti dall'articolo 83 del GDPR.

In particolare, il Gruppo di Lavoro Articolo 29, nelle Linee Guida sull'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento 2016/679, adottate il 3 ottobre 2017, ha enucleato i seguenti principi:

- Imposizione di sanzioni equivalenti;
- Sanzioni amministrative «effettive, proporzionate e dissuasive»;
- Valutazione di «ogni singolo caso» effettuato dall'Autorità di Controllo;
- Scambio informazioni tra Autorità di controllo per un approccio armonizzato alle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 83 del GDPR, invece, impone alcuni criteri di cui tenere conto nel momento in cui si determini una sanzione:

1. Natura, gravità e durata della violazione;
2. Misure adottate dal titolare o dal responsabile del per attenuare il danno subito;
3. Eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare;
4. Grado di responsabilità del titolare o del responsabile;
5. Maniera con cui l'autorità di controllo ha avuto conoscenza della violazione;
6. Rispetto di provvedimenti disposti nei confronti del titolare e del responsabile;
7. Adesione a codici di condotta;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

8. Eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

9. Carattere doloso o colposo della violazione;

10. Grado di cooperazione con l'autorità di controllo;

11. Categorie di dati personali interessate dalla violazione.

L'articolo 84 del GDPR, rubricato "Sanzioni", recita:

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Viene lasciata dunque agli Stati membri la facoltà di prevedere ulteriori sanzioni per le violazioni che non siano soggette a sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, purché tali violazioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Dunque, in Italia l'articolo 171 del Nuovo Codice Privacy, rubricato "Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori", prevede:

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Viene quindi prevista una ammenda da 154,94 euro a 1.549,37 euro, in alternativa all'arresto da 15 giorni a un anno.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gruppo di Lavoro Articolo 29, Linee Guida sull'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento 2016/679, adottate il 3 ottobre 2017

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).